

CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

EMERDOG PLANO DE SAÚDE ANIMAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.909.664/0001-80, estabelecida na Avenida Júlio de Castilhos, nº 2773, sala 101, Bairro São Pelegrino, CEP 95010-005, Caxias do Sul – RS, registrada e homologada junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária sob nº CRMV RS-25732-PJ, doravante denominada **EMERDOG**;

E, de outro lado, a pessoa jurídica abaixo identificada, doravante denominada **PARCEIRA**:

- Razão Social:
- CNPJ:
- Endereço:
- Responsável legal:
- E-mail responsável legal:
- Contato responsável legal:

As partes acima qualificadas, em conjunto denominadas "**PARTES**", resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL**, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a formalização de parceria comercial entre a EMERDOG e a PARCEIRA, visando oferecer **benefícios e descontos exclusivos** aos clientes da EMERDOG, mediante condições previamente acordadas entre as partes.

CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES

2.1. A PARCEIRA compromete-se a:

- a) Conceder aos clientes da EMERDOG os descontos e benefícios estipulados neste contrato e em seus anexos, especialmente aqueles constantes no documento denominado "**Tabela de Benefícios Exclusivos**", que integrará o presente instrumento para todos os fins de direito;
- b) Manter atualizadas as condições comerciais previstas na "**Tabela de Benefícios Exclusivos**";
- c) Garantir que os serviços e/ou produtos ofertados aos clientes da EMERDOG possuam qualidade compatível com o padrão de mercado e estejam em conformidade com a legislação vigente;

- d) Disponibilizar atendimento adequado aos clientes identificados como beneficiários da parceria, mediante apresentação de documento ou credencial fornecida pela EMERDOG;
- e) Preservar a imagem da EMERDOG, abstendo-se de práticas publicitárias, comerciais ou de mercado que possam prejudicar a reputação da parceria.

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES

3.1. A EMERDOG compromete-se a:

- a) Divulgar a parceria, de forma ética e transparente, em seus canais oficiais de comunicação, destacando os benefícios oferecidos pela PARCEIRA aos seus clientes;
- b) Fornecer à PARCEIRA, sempre que necessário, os meios de identificação dos clientes beneficiários (tais como credenciais digitais, documentos comprobatórios ou plataforma própria de validação);
- c) Garantir que a divulgação da parceria respeite a identidade visual, normas de marca e diretrizes comerciais previamente estabelecidas pela PARCEIRA;
- d) Comunicar à PARCEIRA qualquer irregularidade ou reclamação formal apresentada por clientes em relação aos serviços e/ou produtos ofertados, a fim de possibilitar a pronta correção;
- e) Atuar de forma a preservar a boa imagem da PARCEIRA, zelando pela reputação da parceria perante clientes e terceiros.

Parágrafo Único. A EMERDOG não será, em hipótese alguma, responsável pela execução, qualidade, prazo ou resultado dos serviços e/ou produtos oferecidos pela PARCEIRA aos clientes, limitando-se sua atuação à intermediação e divulgação da parceria.

CLÁUSULA 4ª – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura digital, renovando-se automaticamente por iguais períodos, salvo manifestação expressa em contrário por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**.

4.2. A renovação automática não implicará em alteração das condições aqui estabelecidas, salvo ajuste formal entre as partes, por meio de aditivo contratual ou atualização da “Tabela de Benefícios Exclusivos”.

CLÁUSULA 5ª – DA RESCISÃO

5.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, **imotivadamente**, mediante comunicação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**.

5.2. Constituem motivos de rescisão **imediata e de pleno direito**, independentemente de aviso prévio:

- a) O descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste contrato;
- b) A prática de atos que atentem contra a imagem, a honra ou a reputação da outra parte;
- c) A decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes;
- d) O não cumprimento da legislação aplicável aos serviços ou produtos objeto da parceria.

5.3. A rescisão do presente contrato não prejudicará a validade das obrigações assumidas em relação a clientes que tenham contratado serviços ou adquirido produtos durante sua vigência, devendo estas serem honradas pela PARCEIRA até o seu integral cumprimento.

CLÁUSULA 6ª – DA RESPONSABILIDADE

6.1. Cada parte responderá exclusiva e individualmente por suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, tributárias, cíveis e comerciais, não existindo qualquer vínculo de solidariedade entre EMERDOG e PARCEIRA.

6.2. A EMERDOG não será, em hipótese alguma, responsável por vícios, defeitos, atrasos, má execução ou qualquer outra falha nos serviços e/ou produtos oferecidos pela PARCEIRA aos clientes, cabendo a esta última responder integralmente perante os consumidores e órgãos de fiscalização.

6.3. A eventual utilização, pela PARCEIRA, da marca, nome ou imagem da EMERDOG em materiais de divulgação deverá ser previamente autorizada por escrito, sendo vedado qualquer uso que possa induzir o consumidor a erro quanto à natureza da parceria.

CLÁUSULA 7ª – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As PARTES obrigam-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações técnicas, comerciais, estratégicas e operacionais obtidas em razão deste contrato, não podendo divulgá-las a terceiros sem prévia e expressa autorização por escrito da outra parte.

7.2. O dever de confidencialidade subsistirá pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses** após o término ou rescisão deste contrato, independentemente do motivo.

7.3. Não se enquadram na obrigação de confidencialidade as informações que:

- a) Forem de conhecimento público à época da celebração deste contrato;
- b) Venham a se tornar públicas por ato diverso da quebra de sigilo;
- c) Forem comprovadamente conhecidas pela parte receptora antes da assinatura do presente contrato;
- d) Forem exigidas por autoridade judicial ou administrativa competente, hipótese em que a parte reveladora deverá ser previamente comunicada.

CLÁUSULA 8ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

8.1. As PARTES comprometem-se a cumprir integralmente a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), adotando todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para garantir a segurança, confidencialidade e o uso adequado dos dados pessoais eventualmente tratados em razão deste contrato.

8.2. A EMERDOG poderá compartilhar com a PARCEIRA, quando necessário, dados pessoais estritamente indispensáveis à validação da condição de cliente beneficiário, sendo vedada à PARCEIRA a utilização desses dados para finalidade diversa da prevista neste contrato.

8.3. A PARCEIRA declara-se **Controladora** dos dados pessoais de seus próprios clientes, responsabilizando-se integralmente por sua coleta, armazenamento e tratamento, eximindo a EMERDOG de qualquer responsabilidade nesse aspecto.

8.4. Em caso de incidente de segurança que resulte em acesso não autorizado, perda, destruição, alteração ou divulgação indevida de dados pessoais relacionados à parceria, a parte responsável deverá comunicar imediatamente a outra parte e adotar todas as medidas cabíveis para mitigar os danos.

CLÁUSULA 9ª – DA ASSINATURA

9.1. O presente contrato será firmado exclusivamente em meio eletrônico, por meio da plataforma de assinaturas digitais **Clicksign**, cuja validade jurídica é reconhecida pela legislação brasileira, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

9.2. As PARTES reconhecem que a assinatura digital realizada por meio da plataforma **Clicksign** possui a mesma eficácia probatória que a assinatura física, gerando plenos efeitos legais e obrigacionais.

CLÁUSULA 10ª – DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, as PARTES elegem o foro da Comarca de **Caxias do Sul/RS**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e perfeitas, firmam o presente instrumento em meio eletrônico, por intermédio da plataforma digital Clicksign, sendo a versão assinada armazenada eletronicamente e acessível a ambas as PARTES, com plena validade jurídica e força probatória.

EMERDOG PLANO DE SAÚDE ANIMAL LTDA

Representante Legal – Assinatura

NOME DA EMPRESA

Representante Legal – Assinatura